

■ 지적사항 요약

3

계약·자산 관리 분야 (5건) No. 10~14

(14)

건설공사 하자담보책임기간 설정 및 하자검사 소홀

부서경고 - ■원 ●부, ●소 / 권고 - ●소

【현황 및 근거】

- 「건설산업기본법 시행령」 제30조, 「전기공사업법 시행령」 제11조의2에 따라 정해진 기간에 발생한 하자에 대하여 수급인은 담보책임이 있음
 - * 발전·가스설비: 철근콘크리트(7년), 고압관로(5년), 기타(3년) / 전기공사: 변전·배전설비(3년)
- 국가계약법 시행령 제61조 등에 따라 하자검사는 하자기간 중 연2회 이상 정기적으로 하여야 하고, 하자기간 만료 14일 전부터 최종 하자검사 수행

【문제점】

- ① (하자검사 업무 소홀) 정기 하자검사와 최종 하자검사가 일부 미시행 (총 4건)
 - (●부) 정기, 최종 검사 누락 2건 / (●소) 정기 검사 누락 2건
- ② (하자기간 설정 부적정) 토목, 건축분야 하자기간이 법적 기간보다 짧게 계약됨

공사명	계약금액	계약기간	공종	하자기간	
				법적	계약
①관리소 터보팬창형 정압설비 국산화 시제품 개발을 위한 기계/토건 공사	?? 천 원	2020.09.01.~ 2023.12.31.	토목	7년	1년
			기계	5년	5년
			건축	3년	1년

【조치할 사항】

- ▶ 정기하자검사 미시행 등 하자검사 업무를 부적정하게 수행 (부서경고)
- ▶ 하자기간을 법적 기간으로 연장하는 방안에 대해 계약상대자와 협의 (권고)